INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE CAPITAL, NA SOCIEDADE DE EMPRESAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Por este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE CAPITAL, NA SOCIEDADE DE EMPRESAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, tem as partes, entre si e de comum acordo, justo e contratado, nesta e melhor forma de direito, de forma irrevogável e irretratável, o presente instrumento particular, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições, que as partes, abaixo denominadas e ao final assinadas, mútua e reciprocamente aceitam e outorgam.

VENDEDOR

ROVÍLIO SIVIERO, brasileiro, natural de Veranópolis – RS, Odontólogo, residente e domiciliado na Rua Carijós, nº 427, Bairro Vila Fátima, na cidade de Passo Fundo – RS, CEP.: 99.020-110, inscrito no CPF/MF sob nº 225.676.150-91 e portador da Carteira de Identidade nº 4017098015, emitida pela SSP – RS, casado pelo Regime de Comunhão Universal de Bens com **Maristela Pretto Siviero**, brasileira, professora, filha de Alberto José Pretto e de Iracema Antônia Pretto, inscrita no CPF/MF sob nº 260.949.670/20 e portadora da Carteira de Identidade nº 22.827.317-1, emitida pela SSP – SC, aqui e adiante simplesmente denominado de VENDEDOR.

COMPRADORAS

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS SIVIERO LTDA., sociedade empresária limitada, de direito privado, do ramo de atividade de comércio varejista de combustíveis, estabelecida na cidade de Veranópolis – RS, na Rodovia BR 470, Km 175 + 490 metros, nº 3.465, inscrita no CNPJ/MF sob nº 87.013.793/0001-61, com seus atos constitutivos devidamente arquivados junto a MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº 43.200.220.255, representada legalmente conforme Contrato Social por seu Sócio Administrador, Senhor **Pedro Siviero**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Alfredo Chaves, nº 679, apartamento nº 601, Bairro Centro, na cidade de Veranópolis – RS e com escritório profissional na Avenida Pinheiro Machado, nº 710, registrado no CREA nº 69867-D, inscrito no CPF/MF sob nº 227.128.100/82 e portador da Carteira de Identidade nº 1003266622, emitida pela SSP – RS, filho de Luiz Siviero e de Ângela Antônia Baldissera Siviero, aqui e adiante simplesmente denominada de COMPRADORA.

TRANSPORTADORA IRMÃOS SIVIERO LTDA., sociedade empresária limitada, de direito privado, do ramo de atividade de Transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional, dentre outras, estabelecida na cidade de Veranópolis – RS, CEP.: 95.330-000, na **Rodovia BR 470, KM 175,4, nº 17.395, Bairro São Pelegrino, e com** endereço da empresa para fins de entrega de correspondências e escritório contábil na **Avenida Pinheiro Machado, 710, Sala 01, Bairro Centro, na cidade de Veranópolis – RS, CEP.: 95.330-000**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 87.557.070/0001-23 e Inscrição Estadual nº 157/0020601, com seus atos constitutivos de forma consolidado devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE nº 43.200.209.316, em 29 de janeiro de 1970, representada legalmente conforme Contrato Social por sua Sócia Administradora, **Luciane Siviero**, brasileira, solteira, Administradora de Empresas, residente e domiciliada na Avenida Osvaldo Aranha, nº 790, Bairro Centro, na cidade de Veranópolis – RS, portadora da Carteira de Identidade nº 1050203866, emitida pela SSP – RS e inscrita no CPF/MF sob nº 568.315.870/20, aqui e adiante simplesmente denominada de COMPRADORA.

2º TABELIONATO DE NOTAS FOLHA 1/9 PASSO FUNDO/RS

TURISMO SIVIERO LTDA., sociedade empresária limitada, de direito privado, do ramo de atividade de Transporte Rodoviário de Passageiros, não regular e Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.359.717/0001-02 e Inscrição Estadual nº 157/0020628, estabelecida na Avenida Pinheiro Machado, nº 710, Sala 05, Bairro Centro, no Município de Veranópolis – RS, CEP.: 95.330-000, representada legalmente por seu Representante Legal, Senhor **Élcio Siviero**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua São Francisco de Assis, nº 190, apartamento nº 703, Bairro Centro, na cidade de Veranópolis – RS, inscrito no CPF/MF sob nº 114.987.900/97 e portador da Carteira de Identidade nº 1018920023, emitida pela SSP – RS, aqui e adiante simplesmente denominada de COMPRADORA.

SIVIERO TRANSPORTES LTDA., sociedade empresária limitada, de direito privado, do ramo de atividade de Transporte Rodoviário de Passageiros, Pessoas e Fretamentos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.079.869/0001-51 e Inscrição Estadual nº 157/0020598, estabelecida na Avenida Pinheiro Machado, nº 710, Sala 02, Bairro Centro, na cidade de Veranópolis – RS, CEP.: 95.330-000, neste ato representada pelo legalmente representada legalmente por seu Representante Legal, Senhor **Élcio Siviero**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua São Francisco de Assis, nº 190, apartamento nº 703, Bairro Centro, na cidade de Veranópolis – RS, inscrito no CPF/MF sob nº 114.987.900/97 e portador da Carteira de Identidade nº 1018920023, emitida pela SSP – RS, aqui e adiante simplesmente denominada de COMPRADORA.

SIVIERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada, de direito privado, do ramo de atividade imobiliário, estabelecida na cidade de Veranópolis – RS, CEP.: 95.330-000, na Avenida Pinheiro Machado, nº 710, Sala 03, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 89.472.195/0001-86 e IE/RS sob nº 157/0058218, com seus atos constitutivos de forma consolidada devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob certificado de registro nº 9109689, em 11 de agosto de 2023, NIRE nº 43205013665, representada legalmente conforme Contrato Social pelo seu Sócio Administrador, Senhor **Pedro Siviero**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Alfredo Chaves, nº 679, apartamento nº 601, Bairro Centro, na cidade de Veranópolis – RS e com escritório profissional na Avenida Pinheiro Machado, nº 710, registrado no CREA nº 69867-D, inscrito no CPF/MF sob nº 227.128.100/82 e portador da Carteira de Identidade nº 1003266622, emitida pela SSP – RS, filho de Luiz Siviero e de Ângela Antônia Baldissera Siviero, aqui e adiante simplesmente denominada de COMPRADORA.

PRIMEIRA: O objeto do presente este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE CAPITAL, NA SOCIEDADE DE EMPRESAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** é a **venda e a compra das quotas de capital**, de fato e de direito, de propriedade do VENDEDOR, que por este ato, vende às COMPRADORAS, bem como todos os bens, sejam móveis ou imóveis, veiculares e maquinários de propriedade de ambas devidamente avaliados conforme o INVENTÁRIO DAS EMPRESAS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, datados de 31 de dezembro de 2024, que integram o valor do capital real das COMPRADORAS no preâmbulo identificadas.

SEGUNDA: O VENDEDOR, por este ato, vende às COMPRADORAS, as cotas do capital societário que possui nas empresas, **à razão do seu percentual de quotas de capital no quadro societário**, conforme demonstrativo abaixo.

2º TABELIONATO DE NOTAS FOLHA 219 PASSO FUNDO/RS

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS SIVIERO LTDA., estabelecida na Rodovia BR 470 – Km 175 + 490m, nº 3465, Bairro São Pelegrino, na cidade de Veranópolis – RS, CEP.: 95.330-000, inscrita no CNPJ/MF: 87.013.793/0001-61.

NOME DO SÓCIO	CPF/MF	% COTAS DE CAPITAL
IRINEU SIVIERO ANAIR DALVINA CESCA SIVIERO	005.682.870-53	16,33%
RAUL SIVIERO	026.666.930-15	16,33%
VALTER SIVIERO BENTA ELISA VELHO SIVIERO	202.511.810-49	16,33%
ELCIO SIVIERO	114.987.900-97	16,33%
ADÉLIA FRIZON SIVIERO JOSÉ VALÉRIO SIVIERO	647.482.600-25	16,33%
PEDRO SIVIERO	227.128.100-82	16,33%
ROVILIO SIVIERO	**225.676.150-91**	**2,00%**
TOTAL.....		**100,00%**

TRANSPORTADORA IRMÃOS SIVIERO LTDA., estabelecida na Avenida Pinheiro Machado, nº 710 - Sala nº 01 – Bairro Centro, na cidade de Veranópolis – RS, CEP.: 95.330-000, inscrita no CNPJ/MF: 87.557.070/0001-23.

NOME DO SÓCIO	CPF/MF	% COTAS DE CAPITAL
IRINEU SIVIERO ANAIR DALVINA CESCA SIVIERO	005.682.870-53	16,33%
RAUL SIVIERO	026.666.930-15	16,33%
VALTER SIVIERO BENTA ELISA VELHO SIVIERO	202.511.810-49	16,33%
ELCIO SIVIERO	114.987.900-97	16,33%
ADÉLIA FRIZON SIVIERO JOSÉ VALÉRIO SIVIERO	647.482.600-25	16,33%
PEDRO SIVIERO	227.128.100-82	16,33%
ROVILIO SIVIERO	**225.676.150-91**	**2,00%**
TOTAL.....		**100,00%**

TURISMO SIVIERO LTDA., estabelecida na Avenida Pinheiro Machado, nº 710 – Sala nº 05 – Bairro Centro, na cidade de Veranópolis – RS, CEP.: 95.330-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 87.359.717/0001-02.

NOME DO SÓCIO	CPF/MF	% COTAS DE CAPITAL
IRINEU SIVIERO ANAIR DALVINA CESCA SIVIERO	005.682.870-53	16,50%
RAUL SIVIERO	026.666.930-15	16,50%
VALTER SIVIERO BENTA ELISA VELHO SIVIERO	202.511.810-49	16,50%
ELCIO SIVIERO	114.987.900-97	16,50%
ADÉLIA FRIZON SIVIERO JOSÉ VALÉRIO SIVIERO	647.482.600-25	16,50%
PEDRO SIVIERO	227.128.100-82	16,50%
ROVILIO SIVIERO	**225.676.150-91**	**1,00%**
TOTAL.....		**100,00%**



SIVIERO TRANSPORTES LTDA., estabelecida na Avenida Pinheiro Machado, nº 710 – Sala nº 02 – Bairro Centro, na cidade de Veranópolis – RS, CEP.: 95.330-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 87.079.869/0001-51.

NOME DO SÓCIO	**CPF/MF**	**% COTAS DE CAPITAL**
IRINEU SIVIERO ANAIR DALVINA CESCA SIVIERO	005.682.870-53	16,50%
RAUL SIVIERO	026.666.930-15	16,50%
VALTER SIVIERO BENTA ELISA VELHO SIVIERO	202.511.810-49	16,50%
ELCIO SIVIERO	114.987.900-97	16,50%
ADÉLIA FRIZON SIVIERO JOSÉ VALÉRIO SIVIERO	647.482.600-25	16,50%
PEDRO SIVIERO	227.128.100-82	16,50%
ROVILIO SIVIERO	**225.676.150-91**	**1,00%**
TOTAL.....		**100,00%**

SIVIERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., estabelecida na Avenida Pinheiro Machado, nº 710 – Sala nº 03 – Bairro Centro, na cidade de Veranópolis – RS, CEP.: 95.330-000, inscrita no CNPJ/MF sobº 89.472.195/0001-86 e Inscrição Estadual/RS sob nº 157/0058218.

NOME DO SÓCIO	**CPF/MF**	**% COTAS DE CAPITAL**
IRINEU SIVIERO ANAIR DALVINA CESCA SIVIERO	005.682.870-53	16,33%
RAUL SIVIERO	026.666.930-15	16,33%
VALTER SIVIERO BENTA ELISA VELHO SIVIERO	202.511.810-49	16,33%
ELCIO SIVIERO	114.987.900-97	16,33%
ADÉLIA FRIZON SIVIERO JOSÉ VALÉRIO SIVIERO	647.482.600-25	16,33%
PEDRO SIVIERO	227.128.100-82	16,33%
ROVILIO SIVIERO	**225.676.150-91**	**2,00%**
TOTAL.....		**100,00%**

TERCEIRA: **Preço e forma de pagamento:** As COMPRADORAS pagarão pelas cotas de capital que o VENDEDOR ora vende e até a presente data detêm, das empresas na **cláusula segunda** identificadas, devidamente avaliadas e contabilizadas com os valores atualizados conforme os Inventários Patrimoniais datados de 31 de dezembro de 2024 e ainda outros bens de direito por créditos hereditários e/ou creditórios, que estão em nome das COMPRADORAS (área de terras rurais localizada na Comunidade de São Brás, no Município de Cotiporã – RS, dentre outros bens móveis ou imóveis), todas as quotas, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas, restrições, direitos de preferência ou outras reivindicações de qualquer natureza, a importância de **R$ 3.440.082,00 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA MIL E OITENTA E DOIS REAIS)**, da seguinte forma e condições:

1.) **R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)**, através do **Lote Urbano nº 13**, da **Quadra nº 02**, localizado no **Condomínio Morada do Ipê I**, na cidade Passo Fundo – RS, já entregue anteriormente ao presente ato, como forma de antecipação, em 24 de março de 2023.

2º TABELIONATO DE NOTAS FOLHA 4 / 9 PASSO FUNDO/RS

2.) **R$ 587.510,00 (Quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e dez reais)**, através do **Lote Urbano nº 10**, da **Quadra nº 02**, localizado no **Condomínio Morada do Ipê I**, na cidade Passo Fundo – RS, já entregue anteriormente ao presente ato, como forma de antecipação, em fevereiro de 2025.

3.) **R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais)**, através de **UM LOTE URBANO**, localizado no **Condomínio Morada do Ipê II**, na cidade Passo Fundo – RS, que será entregue posteriormente ao presente ato, que integralizará o valor total do crédito, conforme consta neste Instrumento Particular.

4.) **R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais)**, através de **UM LOTE URBANO**, localizado no **Condomínio Morada do Ipê II**, na cidade Passo Fundo – RS, que será entregue posteriormente ao presente ato, que integralizará o valor total do crédito, conforme consta neste Instrumento Particular.

5.) **R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais)**, através do **Lote Urbano nº 12**, da **Quadra nº 237**, localizado no **Loteamento Residencial Nossa Senhora da Saúde**, na cidade Guaporé – RS, já entregue anteriormente ao presente ato, como forma de antecipação, vendido e entregue a importância resultante da venda, em espécie ao VENDEDOR, em 01 de novembro de 2012.

6.) **R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)**, através do **Lote Urbano nº 15**, da **Quadra nº 252**, localizado no **Loteamento Residencial Nossa Senhora da Saúde**, na cidade Guaporé – RS, já entregue anteriormente ao presente ato, como forma de antecipação, vendido e entregue a importância resultante da venda, em espécie para o Senhor IVO SIVIERO, residente e domiciliado na cidade de Bento Gonçalves – RS, com a devida autorização do VENDEDOR.
6.1) **Este lote foi substituído por 01 (um) lote no Loteamento Dalla Costa, de Nova Bassano e repassado o valor para o VENDEDOR, em 25 de outubro de 2013**.

7.) **R$ 432.072,00 (Quatrocentos e trinta e dois mil e setenta e dois reais)**, através do **Lote Urbano nº 07**, da **Quadra nº 04**, localizado no **Condomínio Morada do Ipê I**, na cidade Passo Fundo – RS, já entregue anteriormente ao presente ato, como forma de pagamento de **comissão** pela intermediação do negócio da compra e venda para a implantação e execução do Condomínio Morada do Ipê I e II, localizado na cidade de Passo Fundo – RS.

8.) **R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais)**, através de **UM LOTE URBANO**, localizado no **Condomínio Morada do Ipê II**, na cidade Passo Fundo – RS, que será entregue posteriormente ao presente ato, como forma de pagamento de **comissão** pela intermediação do negócio da compra e venda para a implantação e execução do Condomínio Morada do Ipê I e II, localizado na cidade de Passo Fundo – RS.

9.) **R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais)**, em moeda corrente nacional, já pagos anteriormente ao presente ato, como forma de antecipação, que correspondem ao bem imóvel de propriedade de VENDEDOR (**apartamento**) dado como forma de pagamento para a **construção do muro** de cercamento do Condomínio Morada do Ipê, em maio de 2022.

2º TABELIONATO DE NOTAS FOLHA 59

10.) **R$ 25.500,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos reais)**, valor já pago anteriormente ao presente ato, como forma de antecipação, que correspondem aos impostos pagos pela COMPRADORA Siviero Empreendimentos Imobiliários Ltda., referente a venda dos imóveis (lotes), entregues como forma de pagamento, de responsabilidade do VENDEDOR e pagos nas datas de seus respectivos vencimentos pela COMPRADORA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os valores mencionados nos itens de "**1**" a "**10**" desta cláusula, devidamente aceitos pelo VENDEDOR da forma como anunciado o seu pagamento, **quitam de forma plena, irrevogável e irretratável**, a todas as quotas de capital de direito, contabilizadas e inventariadas do VENDEDOR, em valor superior ao de fato devido, de pleno acordo as COMPRADORAS, pelo valor excedido, dando-se as partes plenamente satisfeitas.

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS SIVIERO LTDA.

ROVILIO SIVIERO	**225.676.150-91**	**2,00%**

TRANSPORTADORA IRMÃOS SIVIERO LTDA.

ROVILIO SIVIERO	**225.676.150-91**	**2,00%**

TURISMO SIVIERO LTDA.

ROVILIO SIVIERO	**225.676.150-91**	**1,00%**

SIVIERO TRANSPORTES LTDA.

ROVILIO SIVIERO	**225.676.150-91**	**1,00%**

SIVIERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ROVILIO SIVIERO	**225.676.150-91**	**2,00%**

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica estabelecido dentre todas as partes, declarando o VENDEDOR que as **transferências das propriedades das cotas societárias** serão diluídas de forma igualitária aos demais sócios das COMPRADORAS, de pleno acordo ao cumprimento das condições deste Instrumento, sem direito de preferência dos demais sócios na aquisição das quotas e que o presente negócio está regido pela **não concorrência com pessoas alheias e terceiras** e **garantia de confidencialidade** das informações aqui tratadas.

QUARTA: As COMPRADORAS quitam suas quotas de capital perante ao VENDEDOR através de bens imóveis de propriedade da empresa SIVIERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., dando-se as COMPRADORES dentre si, plena, geral e rasa quitação, nada mais tendo a reclamar dentre ambas de forma recíproca em qualquer tempo, deste negócio jurídico celebrado, bem como das importâncias pagas em moeda corrente nacional, da forma como expressas anteriormente.

QUINTA: Fica, o VENDEDOR, a partir desta data, investido das responsabilidades e encargos de possuidor direto e fiel depositário, assumindo a integral e exclusiva responsabilidade, qualquer que seja a sua natureza (fiscal, criminal, econômica, etc.), pela conservação e uso dos bens imóveis, com o pagamento dos impostos e/ou outras cobranças de melhorias que venham a incidir sobre os mesmos, proferidas pelos órgãos competentes, sejam da esfera tributária e/ou ambiental, de quaisquer entes federativos.

2º TABELIONATO DE NOTAS FOLHA 6,9

SEXTA: Os bens imóveis referidos na **cláusula terceira** foram e/ou serão entregues pelas COMPRADORAS e recebidos pela VENDEDOR no estado em que se encontram, depois de revisados e examinados por ambas as partes.

SÉTIMA: O VENDEDOR, por este ato, **dá plena, geral e rasa quitação** do presente negócio contratual, nada mais tendo a reclamar em qualquer tempo, seja em juízo ou fora dele, bem como também **não recairá sobre ELE, pessoa física e sobre seu cônjuge**, quaisquer débitos porventura apurados e que venham a incidir sobre as COMPRADORAS, sejam objeto de épocas passadas e/ou apurados em época presente e futura, ou seja, quaisquer **responsabilidades por passivos**, porventura venham a existir.

OITAVA: O COMPRADOR, também por este ato, além da aquisição das quotas de capital da empresa e dos bens, assume ilimitadamente toda e qualquer responsabilidade civil conforme emana o objeto constitutivo da empresa e suas alterações, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da empresa.

NONA: Os casos omissos serão resolvidos pelo disposto no Código do Processo Civil e demais disposições legais sobre o assunto, conforme emana a Novo Código Civil Brasileiro.

DÉCIMA: Fica estabelecida a multa de **10,00% (Dez por cento)** sobre o valor total apurado neste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE CAPITAL, NA SOCIEDADE DE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, para qualquer uma das partes que infringir qualquer condição estabelecida em qualquer uma das cláusulas constantes neste presente Instrumento Contratual.

DÉCIMA PRIMEIRA: Ainda, as partes, resolvem:

1. – Que em razão da aquisição da totalidade das quotas das sociedades pelas COMPRADORAS do VENDEDOR, importam também a aquisição de todo o ativo das mesmas, adquiridas na condição de "porteira fechada" representando o relacionamento de todos os bens, conforme Inventário Patrimonial. Assim quaisquer bens e/ou valores embora não relacionados no Inventário, seja por que razão for, estão identificados como de propriedade das COMPRADORAS e estão incluídos no preço total referido na **cláusula terceira**.

2. – O valor equivalente de cada bem imóvel dado como forma de pagamento, no ato de assinatura deste contrato, ainda não transferidos, poderão ser **transferidos na forma de dação em pagamento**, uma vez que as COMPRADORAS não dispõem de condições de fazê-lo através de moeda corrente nacional, dinheiro, respondendo as COMPRADORAS pela evicção e se comprometendo a entregá-los livres e desembaraçados de quaisquer ônus reais ou pessoais.

2.1 – Todos os custos dos impostos de transmissão das Escrituras Públicas, Notariais e Registrais, Certidões e demais taxas e obrigações correrão por conta do VENDEDOR, bem como, a partir desta data será imbuído das responsabilidades civis, criminais e tributárias, dos bens recebidos como forma de pagamento, limpeza urbana, iluminação pública e outras taxas e impostos incidentes sobre os imóveis, cobrados pelos órgãos competentes. Em razão do presente e uma vez outorgadas as Escrituras Públicas dos Bens por Dação em Pagamento e/ou outra forma de transmissão, as partes dão-se mútua e reciproca quitação em relação ao objeto pactuado neste Instrumento Particular, por si, seus herdeiros e sucessores.

2º TABELIONATO DE NOTAS FOLHA 7 PASSO FUNDO/RS

3. – Que a venda e transferência das quotas não está sujeita a qualquer autorização, aprovação ou licença de qualquer órgão público ou autoridade governamental, nem tampouco de terceiros ou particulares.

4. – Que este contrato constitui uma obrigação válida do VENDEDOR, exequível contra ELE de acordo com os seus termos, seus bens, herdeiros e sucessores.

5. – Que as demonstrações financeiras demonstradas nos Inventários Patrimoniais datados de 31 de dezembro de 2024 são completas e refletem corretamente a posição financeira e o resultado das operações e foram elaborados de conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, aplicados consistentemente.

6. – Que as partes apresentaram todas as declarações de imposto de renda até o ano base de 2024 e pagaram ou está pagando em dia todos os impostos apurados nessas declarações, bem como recolheram até a presente data todos os impostos, taxas, contribuições fiscais federais, estaduais e municipais à que estão ainda sujeitas, inclusive contribuições previdenciárias, FGTS, PIS, COFIN, CSLL e IRPJ e IRPF, na fonte.

7. – Que, as partes não estão sujeitas a qualquer litígio, protesto, processo judicial ou administrativo.

8. – Que, tampouco a celebração deste Instrumento, nem a venda dos bens imóveis infringirá qualquer lei, regulamento, ordem ou determinação judicial ou qualquer disposição estatutária ou regulamentar a que as COMPRADORAS estejam sujeitas, resultará na violação de qualquer contrato, instrumento ou documento do qual sejam parte ou que possam obrigar ou afetar à ELAS ou qualquer de seus bens, constituirá inadimplemento de qualquer desses contratos ou documentos ou exigirá qualquer consentimento nos termos de qualquer um deles.

9. – Que o VENDEDOR, por si, seus bens, herdeiros e sucessores, NÃO será responsável por todo e qualquer prejuízo, perda, dano ou custo incorridos pelas COMPRADORAS e/ou seus sócios, como resultado da inexatidão ou inveracidade de qualquer declaração feita ou garantia dada, nos termos deste Instrumento. Se qualquer uma das partes tiver que recorrer aos meios judiciais para fazer valer os seus direitos, correrão por conta da parte inadimplente os respectivos encargos e custos, inclusive honorários de advogados, desde já fixados em 10,00% (Dez por cento).

10. – Que as contas a pagar, as contas a receber, duplicatas descontadas, empréstimos bancários e particulares, avais, fianças e outras garantias e os pedidos em carteira são de responsabilidade unicamente das COMPRADORAS.

11. – A partir da data deste Instrumento, as COMPRADORAS assumirão a propriedade das quotas de capital e entrarão na posse de todos os bens das mesmas, rol de empresas objeto deste contrato, assumindo desde já total responsabilidade pelos atos de gestão que praticarem em nome das COMPRADORAS. Serão elaborados e assinados incontinente pelos VENDEDOR todos os documentos societários especialmente às alterações contratuais para fins de registro na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul e fiscais necessários a transferência das quotas para as COMPRADORAS, como também não se furtará o VENDEDOR em momento algum, a prestar toda a colaboração e assinar todos os demais papéis e documentos necessários para que se possa transmitir a propriedade das quotas às COMPRADORAS, de conformidade com os termos deste Instrumento, se necessário.

2º TABELIONATO DE NOTAS
FOLHA 8 / 9

DÉCIMA SEGUNDA: De comum acordo, as partes elegem o FORO da Comarca de Veranópolis – RS, em detrimento a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser capaz de dirimir eventuais dúvidas porventura emergentes no contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes firmam o presente Instrumento Legal, em 02 (Duas) vias, de igual teor e forma, composto por 09 (Nove) laudas num lado somente transcritas, na presença de 02 (Duas) testemunhas, que depois de lido e conferido, também assinam o presente Instrumento.

Veranópolis – RS, **28 de agosto de 2025**.



2º TABELIONATO

1º TABELIONATO

Rovílio Siviero
VENDEDOR

Ciente/Anuente:
Maristela Pretto Siviero
Cônjuge do VENDEDOR

Abastecedora de Combustíveis Siviero Ltda.
Pedro Siviero – Sócio Administrador
COMPRADORA

TABELIONATO VERANÓPOLIS

Transportadora Irmãos Siviero Ltda.
Luciane Siviero – Sócia Administradora
COMPRADORA

TABELIONATO VERANÓPOLIS

Turismo Siviero Ltda.
Élcio Siviero – Representante Legal
COMPRADORA

TABELIONATO VERANÓPOLIS

Siviero Transportes Ltda.
Élcio Siviero – Representante Legal
COMPRADORA

TABELIONATO VERANÓPOLIS

Siviero Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Pedro Siviero – Sócio Administrador
COMPRADORA

Testemunhas:

Nome: **Suzane Bertocco**
CPF/MF: 822.886.230/04
Identidade: 3079843466 – SSP – RS
Rua Vereador Hugolino Giusti, nº 168
95.330-000 – Veranópolis – RS

Luciano Bertocco
CPF/MF: 423.996.700/78
Identidade: 1032483834 – SSP – RS
Rua Vereador Hugolino Giusti, nº 156
95.330-000 – Veranópolis – RS

2º TABELIONATO DE NOTAS FOLHA 9 | 9

TABELIONATO DE NOTAS
VERANÓPOLIS/RS

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de Pedro Siviero (0736.02.0800004.46862) que assina por Abastecedora de Combustíveis Siviero Ltda.. Dou fé.
Em Testemunho da Verdade
Veranópolis, 24 de setembro de 2025
Giovana Vargas Santanna- Escrevente Autorizada
Emolumentos: R$ 10,30 + Selo digital: R$ 2,90

TABELIONATO DE NOTAS
VERANÓPOLIS/RS

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de Luciane Siviero (0736.02.0800004.46863) que assina por Transportadora Irmãos Siviero Ltda.. Dou fé.
Em Testemunho da Verdade
Veranópolis, 24 de setembro de 2025
Giovana Vargas Santanna- Escrevente Autorizada
Emolumentos: R$ 10,30 + Selo digital: R$ 2,90

TABELIONATO DE NOTAS
VERANÓPOLIS/RS

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de Elcio Siviero(2) (0736.02.0800004.46864 / 0736.02.0800004.46865). Dou fé.
Em Testemunho da Verdade
Veranópolis, 24 de setembro de 2025
Giovana Vargas Santanna- Escrevente Autorizada
Emolumentos: R$ 20,60 + Selo digital: R$ 5,80

TABELIONATO DE NOTAS
VERANÓPOLIS/RS

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de Pedro Siviero (0736.02.0800004.46866) que assina por Siviero Empreendimentos Imobiliários Ltda.. Dou fé.
Em Testemunho da Verdade
Veranópolis, 24 de setembro de 2025
Giovana Vargas Santanna- Escrevente Autorizada
Emolumentos: R$ 10,30 + Selo digital: R$ 2,90

1º TABELIONATO
Alexandra Passaia
Interventora
PASSO FUNDO - RS

1º TABELIONATO DE NOTAS DE PASSO FUNDO
Av. General Neto, 294 - Centro
CEP 99010-021 - Passo Fundo - RS - Tel: (54) 33131718
Cesar Nicoleit- Tabelião de Notas
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE FISCALIZAÇÃO SEM EMENDAS OU RASURAS E COM ASSINATURA AUTORIZADA

Reconheço Autentica a firma de MARISTELA PRETTO SIVIERO, assinada na presença, do que dou fé.
Em testemunho da verdade
Passo Fundo-RS, terça-feira, 23 de setembro de 2025
Emol: R$ 10,30 + Selo digital: R$ 2,90 - 0414.02.2300005.18785
[473] = R$ 13,20

Marina de Lemos - Substituta do Tabelião de Notas